

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항 제7호에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니하는 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며

[표 11]과 같이 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

[표 11] 대부계약 해지 보류 사유 및 기한

구분	보류 사유	보류 기한*
1	“기재 생략”	
2		
3		
4		
5		

* 보류 기한은 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에서 정하고 있음

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료가 6개월 이상 연체된 경우 그 계약을 해지하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받는 등 적절하게 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 부산지역본부 소관 국유재산의 연체원금 XX원 이상 대부료의 연체관리 현황을 점검한 결과

‘☆☆☆☆시 △△구 ♣♣X동 XXXX-X(㉠, XXXX㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ♡♡♡이 2022. 10. 31.부터 대부료 약 28백만 원²⁶⁾을 연체 하여 감사일 현재까지 연체 발생일로부터 약 22개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었으며

26) 2년차 연체원금 13,680,660원, 3년차 연체원금 14,911,910원 등 연체원금 총 28,592,570원 연체

‘○○○○○○○○시 ◇◇군 □□읍 ◇◇리 XXX-X(◇, XXX㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ♀♀♀가 2021. 4. 28.부터 대부료 26백만 원²⁷⁾을 연체 하여 감사일 현재까지 연체 발생일로부터 약 40개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않은 등

[표 12] 및 [별지 5] “대부료 연체관리 불철저 명세”와 같이 6개월 이상 대부료가 연체되었으나 특별한 사유 없이 대부계약 해지 또는 해지 보류 승인을 받지 않은 대부계약 231건이 확인되었다.

[표 12] 대부료 연체관리 불철저 명세(요약)

(단위: 건, 천 원)

합계		연체기간			
		6개월 이상 1년 미만		1년 이상	
건수	금액*	건수	금액	건수	금액
“기재 생략”					

* 물건별 대부료 연체원금 합계 기준

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부료 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 국유재산 대부료가 장기간 연체된 231건에 대하여 계약 해지 또는 해지 보류 승인 조치를 하고 향후 대부료 연체 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

※ 매각대금의 경우 연체관리가 불철저한 계약 1건이 확인되어 현지시정 조치

27) 2년차 2,110,600원(5,924,790원 중 3,814,190원 일부 수납), 3년차 7,492,620원, 4년차 8,166,950원, 5년차 7,793,270원 총 연체원금 25,563,440원